仓山区“12·08”一般交通事故调查报告

2023年12月8日9时19分许，位于福州市仓山区东岭路南侧机动车道路段，发生一起交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，受仓山区政府委托，由区应急管理局张帆副主任担任组长，组织区应急管理局、区监察委、仓山交警大队福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队、区总工会、区人力资源和社会保障局、建新镇政府等单位组成事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，对仓山区“12·08”一般交通事故进行调查。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1、闽ADE0327号牌小型轿车，行驶证登记所有人：武汉东风电动创越工贸有限公司福州分公司，使用性质：预约出租客运，品牌型号：风神牌DFM7001G1F1BEV，车辆识别代号：LDP31B96XNG042B44，年检有效期至2024年8月31日。交强险投保公司：中国平安财产保险股份有限公司安溪支公司，保险单号：113101539020604654 34，商业险投保公司：永安财产保险股份有限公司福建分公司，保险单号：33501230306002552 0。

2、悬挂黄牌福州8C5H5号牌电动自行车，所有人：高

厚芳，车身颜色：黑色，车架号：585221248020631。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.郑钦华，女，47岁，户籍地：福建省福州市台江区光明路11号瓜果城二期2座5023单元，驾驶证准驾车型为C1，系闽ADE0327小型轿车驾驶人。其与福建华利信息科技有限公司签订车辆租赁合同，以个体方式从事网约车运营。

2.高厚芳，男，82岁，户籍地：福建省福州市仓山区建新镇透浦村透浦38号，系悬挂黄牌福州8C5H5号牌电动自行车驾驶人。

（三）相关企业基本情况

1、武汉东风电动创越工贸有限公司福州分公司，注册地址：福建省福州市仓山区螺洲镇螺洲街8号1号楼206室，成立日期：2022年03月22日，统一社会信用代码：91350104MA8UQR2668，法定代表人：沈鹏，经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务装卸搬运；单位后勤管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；汽车拖车、求援、清障服务；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平

面设计；代驾服务；资源再生利用技术研发；蓄电池租赁；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；网络预约出租汽车经营服务；小微型客车租赁经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、福建华利信息科技有限公司，注册地址：福建省福州市台江区义洲街道夺锦标弄62号三层-174室；成立日期：2019年12月06日；统一社会信用代码：91350102MA33F04W40;法定代表人：王云超；经营范围：一般项目：量子计算技术服务；网络技术服务；新材料技术推广服务；太阳能发电技术服务；技术推广服务；环保咨询服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；大数据服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发汽车零配件零售；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、福州领行智享科技有限公司，注册地址：福建省福

州市仓山区建新镇金林路35号互联网小镇（飞客小镇）产业园4号楼207B单元；成立日期：2020年05月14日；统一社会信用代码：91350104MA33W2UH5A;法定代表人：徐勤峰；经营范围：计算机科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；网络预约出租汽车客运；汽车租赁；集中式快速充电站；设计、制作、代理、发布国内各类广告；多媒体设计服务；文化产品设计；其他专业设计服务；应用软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；互联网零售；互联网文化产品；互联网上网服务；信息安全服务；其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务；企业管理咨询服务；其他未列明企业管理服务；其他专业咨询；信息技术咨询服务；网上商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）事故道路基本情况

交通事故现场位于仓山区东岭路南侧机动车道，东岭路呈东西走向，西往洪湾南路方向，东往盘屿路方向，双向六车道两侧设有非机动车道，设有中央隔离花圃，路侧设有行道树，道路为沥青材质，道路平直路面完好，路表干燥，白天，无障碍物视线良好。

二、事故经过及救援情况

2023年12月8日9时19分左右，郑钦华驾驶闽ADE0327小型轿车（行驶速度约为35±1km/h）沿仓山区洪湾南路东侧机动车道由北往南行驶至洪湾路东岭路口绿

灯左转进入东岭路南侧机动车道时，因低头未注意观察前方路况，闽 ADE0327 小型轿车车头区域与由南往北逆向斜穿东岭路南侧机动车道高厚芳驾驶悬挂黄牌福州 8C5H5 号牌电动自行车左侧车身区域及高厚芳身体发生碰撞，造成高厚芳受伤及两车不同程度受损的交通事故。2023 年 12 月 08 日 13 时，高厚芳在福建省立南院因抢救无效死亡。

三、事故调查具体情况

1、根据交警部门调查认定，当事人高厚芳驾驶电动自行车未按照交通信号通行且逆向斜穿机动车道。当事人郑钦华驾驶小车左转弯过程中未注意观察前方路况。

2、闽 ADE0327 车辆使用性质为预约出租客运，2022 年 8 月 24 日取得福州市交通运输局核发的网约车营运证，车辆所属公司为武汉东风电动创越工贸有限公司福州分公司。经南方司法鉴定中心鉴定证实：该车行车制动系、转向系灯光系统符合运行安全状态要求。

3、福州领行智享科技有限公司对驾驶员郑钦华负有安全教育培训的义务，经调查该公司有对司机进行了岗前安全培训、月度安全教育培训等安全教育培训工作。在本次事故中，未发现福州领行智享科技有限公司存在违法行为。

4、福建华利信息科技有限公司对闽 ADE0327 车辆负有维护保养责任，对驾驶员郑钦华负有安全教育培训的义务。经南方司法鉴定中心鉴定证实：闽 ADE0327 车辆行车制动系、转向系、灯光系统符合运行安全状态要求。经调查，福建华利信息科技有限公司提供公司建立有全员安全生产责任制

安全生产教育和培训计划，有安全教育培训计划和台账，定期进行安全教育培训，提供了驾驶员郑钦华培训签到记录、培训课件、照片等材料，履行了安全教育培训的义务，在本次事故中，未发现福建华利信息科技有限公司存在违法行为。

四、事故发生原因

1、当事人高厚芳驾驶电动自行车未按照交通信号通行且逆向斜穿机动车道，是造成发生该起道路交通事故的主要原因。

2、当事人郑钦华驾驶小车左转弯过程中未注意观察前方路况，是造成发生该起道路交通事故的次要原因。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，该起事故是一起一般道路交通安全事故。

六、事故责任的分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

郑钦华，驾驶小车左转弯过程中未注意观察前方路况，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对本起事故发生负有次要责任，建议由交警部门依法对其作出处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少道路交通事故，提出以下建议：

（一）加强违法行为打击力度。相关行业部门要加强道路交通运输管理，要加大对交通违法行为打击力度，切实做好交通事故预防工作，坚决遏制死伤事故发生。

（二）加强重点车辆监督管理。相关行业部门督促相关网约车辆加强对挂靠托管车辆的日常安全管理，加强对辖区相关企业的督导检查，强化源头管理，压实企业主体责任，定期对挂靠车辆进行安全检查，做好车辆、驾驶人信息备案，加强管理人员、从业人员的安全生产教育和培训工作，确保各企业严格落实安全生产责任。

（三）加强交通安全宣传工作。相关行业部门要针对客货运车辆等重点管理对象，加强安全宣传，引导交通参与者遵章守法，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播安全出行理念，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。

仓山区洪湾南路东岭路口“12.8”交通死亡事故调查组

2024年2月2日